

0081762-29.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willian de Oliveira Machado e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RAFAELA RODRIGUES MORAIS e WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO como incurso nas sanções impostas no art. 171, §3º, na forma dos arts. 29 e 71 todos do CP.

Narra a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

0081762-29.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0081762-29.2016.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willian de Oliveira Machado e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RAFAELA RODRIGUES MORAIS e WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO como incurso nas sanções impostas no art. 171, §3º, na forma dos arts. 29 e 71 todos do CP.

Narra a denúncia que, no dia 27 de setembro de 2016, em diversos horários, na Avenida Francisco Matarazzo, altura do nº 514, no bairro da Barra Funda, nesta cidade e comarca de São Paulo, Rafaela Rodrigues Moraes, interrogada e qualificada a fls. 11/12 e 27, e Willian de Oliveira Machado, vulgo "Hugo", qualificado a fls. 143/144, atuando previamente combinados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, em concurso, por diversas vezes, obtiveram, para ambos, vantagem

ilícita, totalizada em R\$ 569,92 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), conforme laudo pericial de fls. 93/106, em prejuízo da vítima SPTrans S.A., Autarquia Municipal, mediante o meio fraudulento adiante narrado. Pois bem.

Segundo apurado, em data incerta, no interior da Estação da Luz, nesta comarca da Capital/SP, Willian ofereceu a Rafaela proposta de emprego informal, mediante contrapartida financeira na ordem de R\$ 100,00 (cem reais) por dia, para que esta permanecesse em uma banca de jornal, oferecendo a usuários de trens e metrô, recarga de passagens eletrônicas, mediante inserção de créditos fraudulentos em cartões "Bilhete Único", criados através de software irregular e não autorizado pela SPTrans.

Aceita a proposta, Willian forneceu a Rafaela todo o aparato eletrônico para a realização da fraude, tal como computador, contendo o programa acima descrito, leitora de cartão ("myfare"), impressora de comprovantes, bem como, ainda, mediante apresentação de falsa licença ao proprietário (fls. 24), locou um espaço numa banca de jornal, no endereço acima citado, visando a prática do crime, onde instalou um banner de publicidade para informar ao público que no referido local em que estava reabastecia passagens em cartões "Bilhete Único".

Assim, conluiada com Willian, Rafaela permaneceu no "posto de trabalho" combinado, oferecendo recarga ilegal de créditos fraudulentos a usuários.

Nesse contexto, Rafaela recebeu diversos cartões "Bilhete Único" de inúmeros consumidores e, por diversas vezes, introduziu os respectivos cartões dos interessados na leitora e, conforme descrito no laudo pericial de fls. 99/103, executou o arquivo instalado no seu notebook, "ApplImpressao.exe", alocado na pasta "C:\dropbox\loja" (ou seu atalho na área de trabalho).

Posteriormente, a indiciada digitou uma senha de acesso e, assim, abriu uma janela no computador para a recarga ilegal (cf. fls. 102). Mantendo o cartão do interessado junto à leitora, a indiciada preencheu no programa ilegal os campos de "valor da recarga", introduzindo através do teclado do computador, o saldo criado e, após, o transferiu para o cartão, sendo que depois apenas clicava no botão "grava" e, dessa forma, na data dos fatos, por diversas vezes, inseriu falsos créditos nos cartões dos usuários de passagens.

Encerradas as inserções fraudulentas de créditos nos cartões dos usuários de trens e metrô, a indiciada imprimiu comprovantes e os entregou aos consumidores que entregaram contrapartida financeira para Rafaela, correspondente a um valor módico e aquém ao regularmente cobrado pela SPTrans.

Assim, deixando de efetuar a recarga em postos oficiais e causando prejuízo à empresa vítima, na ordem de R\$ 569, 92 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), conforme o laudo pericial de fls. 93/106, valores estes recebidos pela indiciada e que seriam entregues ao seu "empregador" e concorrente da fraude, Willian.

Entretanto, no dia 27 de setembro de 2016, enquanto Rafaela oferecia serviços de recarga ilegal, no interior da referida banca de jornal, foi abordada por policiais civis, os quais avistaram o banner de créditos ilegais e deliberaram abordá-la.

Em revista pessoal, em poder da indiciada, foram encontrados R\$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais); bem como computador, leitora, impressora e um cartão "Bilhete Único".

Indagada a respeito dos fatos, Rafaela confessou aos policiais civis que ali estava executando ordens de Willian para recarga de cartões de passagens, sendo que os valores localizados em seu poder eram provenientes do crime.

Indagada, outrossim, sobre as diferenças entre os valores registrados no computador (R\$ 569, 92 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)) e a quantia apreendida em seu poder (R\$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais)), consignou que alguns consumidores tiveram problemas nas passagens e foram restituídos, daí a diferença entre os créditos fraudulentos registrados e o montante apreendido em seu poder.

Em solo policial, Rafaela novamente confessou a autoria delitiva, ratificou a versão informal (fls. 11/12) e reconheceu, fotograficamente, Willian, vulgo "Hugo", como sendo a pessoa que a contratou e forneceu todo o aparato para a prática da

fraude (fls. 193/194). Willian, por seu turno, negou os fatos imputados a ele (fls. 143/144).

Em 07/01/2019, foi recebida a denúncia (fls.261).

Ré Rafaela citada (fls.310). Defesa prévia (fls.322/323)

Réu Willian citado (fls.327). Defesa prévia (fls.381/382).

Manutenção da denúncia (fls.401).

Laudo pericial do "banner" (fls.67/68).

Laudo pericial do computador e da impressora (fls.95/108).

Laudo pericial do aparelho celular (fls.109/112)

Audiência. Desistência da oitiva da testemunha Misael, pelo MP e pela Defesa.

Desistência da oitiva da testemunha de defesa Marcel Rodrigues. Homologação. Oitiva do representante da vítima e dos policiais Maurício e Henrique Augusto. Revelia.

Debates, pugnando MP e Defensoria Pública, pela absolvição dos réus, nos termos do art. 386, VII, CPP.

DECIDO.

É o caso de absolvição ante inexistência de provas de autoria, não se inferindo da prova processual, sob o contraditório, terem havido os réus concorrido para o estelionato a eles imputado na denúncia.

Nesse sentido, inobstante a apreensão de equipamentos, não há comprovação de que a ré Rafaela, efetivamente teria causado prejuízo à empresa vítima, remanescendo, sua conduta, no panorama tão somente dos atos preparatórios. Em relação ao réu Willian, tampouco há provas de autoria, uma vez que seu nome foi ventilado como um dos possíveis participantes, sem, no entanto, haver lastro que sustente sua participação. A testemunha e os policiais ouvidos em nada corroboram os elementos colhidos na fase investigativa, sendo, portanto, de rigor, a absolvição.

Assim, não se infere da prova processual, sob o crivo do contraditório, a certeza necessária de que os réus cometeram o estelionato, narrado na peça acusatória.

Dessa maneira, os elementos colhidos na fase investigativa não possibilitam, por si só, a prolação de decreto condenatório.

Sem prejuízo, anoto: auto de prisão em flagrante (fls.2), no boletim de ocorrência (fls.14/17), no auto de exibição e apreensão (fls.18/20), Laudo pericial do "banner" (fls.67/68), no laudo pericial do computador e da impressora (fls.95/108) e no laudo pericial do aparelho celular (fls.109/112).

Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia e, nos termos do art. 386, VII, CPP, absolvo RAFAELA RODRIGUES MORAIS e WILLIAN DE OLIVEIRA MACHADO como incursos nas sanções impostas no art. 171, §3º, na forma dos arts. 29 e 71 todos do CP.

Após o trânsito em julgado e as comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Int.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.